

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 67/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางหนา ททรัพย์พิพัฒ ผู้ประกัน

ผู้ร้อง

นายกฤษฎะ มั่นตาพันธ์ กับพวก

จำเลย

นางหนา ททรัพย์พิพัฒ ผู้ประกัน ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีมูลที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยแก้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 และที่ 2ชั่วคราวระหว่าง
พิจารณา โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ประกัน ในราคาประกันคนละ 150,000 บาท ต่อมาผู้ร้อง
ผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับนายประกันคนละ 150,000 บาท ตาม
สัญญาประกัน ฯลฯ

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับนายประกันเป็นเงิน 200,000 บาท

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68 แผ่นที่ 3, 68 แผ่นที่ 2)

ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 57 แผ่นที่ 10)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทะเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ